

한국승강기안전공단 상임감사 개선

제 목	원천징수 사무 개인정보 관리 강화
관 계 부 서	●실
조 치 부 서	●실
내 용	

1. 업무 개요

●실은 「직제규정 시행규칙」 제7조 별표에 따라 지출업무의 수행을 위한 지급처 등록, 지출 및 세금 신고 등의 총괄관리를 담당하고 있고, 원천징수 사무와 지출업무 등의 수행을 위해 대금수취인의 주민등록번호와 계좌번호와 같은 개인정보를 더존 ERP시스템에 입력 및 보관할 수 있도록 시스템을 운영하였으며 2024년부터 자체개발한 차세대 ERP시스템으로 개인정보 자료를 이관하여 관리하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「개인정보 보호법」 제24조의2제1항에 따르면 법령 및 대통령령 등에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우 등을 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없도록 되어 있다.

「국세기본법 시행령」 제68조에 따라 세법에 따른 원천징수의무자는 원천징수 사무를 수행하기 위하여 개인정보가 포함된 자료를 처리할 수 있다.

또한, 「법인세법」 제116조에 따르면 사업관련 모든 거래에 관한 증명서류는 같은법 제60조에 따른 신고기한이 지난 날부터 5년간 보관하도록 되어 있으며, 「개인정보 보호법」 제21조에 따르면 보유기간의 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 파기하도록 되어 있다.

따라서, 지출업무 시 원천징수 사무를 위해 불가피한 경우를 제외하고는 대금수취인의 주민등록번호를 수집하거나, 보유하여서는 안되며, 보관기간이 경과한

개인정보는 지체없이 파기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023.12.31.기준 ●실에서 처리한 원천징수 관련 사무처리내역을 더존 ERP 시스템에서 확인한 결과 「국세기본법 시행령」 제68조에 따라 주민등록번호 등 개인정보를 원천징수 사무를 위하여 취득하여 처리하였으나 「법인세법」 제116조 및 「개인정보 보호법」 제21조에 따라 개인정보의 보관기간(신고기한이 지난 날로부터 5년간)이 경과하거나 개인정보의 처리 목적을 달성하여 개인정보가 더 이상 필요하지 않은 경우에는 그 개인정보를 파기하거나 다른 개인정보와 분리하여 저장 관리하여야 하나 이를 수행하지 않았다.

공단 「개인정보 보호규정」제15조 제1항을 보면 개인정보처리자는 개인정보의 보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리기간 경과, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없으면 그로부터 5일 이내에 그 개인정보를 파기하도록 하고 있으며, 같은 규정 제38조에 따라 개인정보취급자는 보유기간 경과, 처리 목적 달성 등 파기 사유가 발생한 개인정보파일을 선정하고, 개인정보파일 파기 요청서에 파기 대상 개인정보파일의 명칭, 파기방법 등을 기재하여 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보를 파기해야 한다.

따라서 ●실에서 원천징수 사무 수행을 위하여 수집된 개인정보는 보유기간 경과, 처리 목적 달성 등으로 불필요하게 된 경우에는 「개인정보 보호규정」의 절차를 준수하여 파기해야 한다.

관계부서 의견

●실은 감사결과를 받아들이면서 개인정보이력 확인이 불가능하고 더존 ERP 시스템은 현재 운영하고 있지 않음을 사유로 개인정보 관리절차를 마련하여 차세대ERP시스템에 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●실장은 원천징수 사무를 위한 개인정보 관리절차(파기·분리·보관 등)를 마련하시고, 차세대ERP시스템에 보관 중인 개인정보의 보유기간 및 처리목적 달성

여부 확인이 가능하도록 이력관리 기능을 추가하여 개인정보 보호조치가 철저히 이행되도록 관리하시기 바랍니다. (개선)